

## RESUMEN PARA ESTUDIAR

### Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

#### 1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (definición/funcionamiento, garantías, actuación y efectos). Luego repasa las reglas de las secciones en el orden propuesto. Al final, contrasta cada idea con la literalidad del/los artículos citados, verificando que no añades requisitos no presentes en los hechos validados.

#### 2. Mapa de la norma

| Bloque                                                     | Artículos | Qué regula                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza y designación                                   | 1         | Define al Defensor del Pueblo como alto comisionado designado por las Cortes Generales para defender derechos del Título I CE.                                                        |
| Toma de posesión y órgano de referencia                    | 4         | Establece ante quién toma posesión: las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente.                                                                                                |
| Inmunidad y competencia decisoria penal                    | 6         | Regula que no pueda ser detenido ni retenido, salvo flagrante delito, y atribuye la decisión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.                                              |
| Vía de comunicación a las Cámaras                          | 11        | Prevé que, en las situaciones previstas en el apartado anterior, se dirija a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras.                                                             |
| Límites sobre quejas con proceso judicial o constitucional | 17        | Impide el examen individual de quejas con resolución judicial pendiente y exige suspensión si aparece demanda o recurso ante tribunales ordinarios o TC.                              |
| Requerimiento de motivos a funcionarios                    | 20        | Permite requerir a funcionarios que se negaren para que manifiesten por escrito las razones de su decisión.                                                                           |
| Acción de responsabilidad sin reclamación previa           | 26        | Autoriza de oficio la acción de responsabilidad contra autoridades, funcionarios y agentes del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin reclamación previa por escrito. |
| Publicación de informes                                    | 32.3      | Ordena que los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publiquen.                                                                                                      |

#### 3. Configuración institucional y garantías iniciales del cargo (arts. 1, 4, 6)

##### Definición del cargo y toma de posesión

- El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de derechos del Título I CE.
- Toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente.

##### Inmunidad frente a detención y distribución de competencia penal

- No puede ser detenido ni retenido salvo caso de flagrante delito.
- La decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

#### 4. Relación con las Cámaras y límites de actuación frente a procesos (arts. 11, 17)

##### Canal de comunicación institucional

- Ante las situaciones previstas en el apartado anterior, el Defensor del Pueblo se dirige a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras.

##### Impedimentos por pendencia judicial y deber de suspensión

- No entra en el examen individual de quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial.
- Si, iniciada su actuación, se interpone demanda o recurso ante Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional, suspende.

## 5. Potestades de actuación y exigencia de justificación por escrito (arts. 20)

### Requerimiento de razones a funcionarios

- Si los funcionarios se niegan, el Defensor del Pueblo puede requerirles para que manifiesten por escrito las razones.
- El deber de aportar justificación se activa en los supuestos de negativa previstos en el precepto.

## 6. Responsabilidad e instrumentos de transparencia (arts. 26, 32.3)

### Acción de responsabilidad de oficio

- Puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local.
- No es necesaria reclamación previa por escrito.

### Publicación de informes

- Los informes anuales y los extraordinarios, en su caso, serán publicados.

## 7. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

## 8. Cierre de repaso

Para repasar, vuelve al mapa y verifica cada regla en su artículo: definición y toma de posesión, inmunidad y canal a Cámaras, límites por pendencia procesal, requerimiento de justificación, acción de responsabilidad sin reclamación y publicación de informes.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.